

قانون

التصرف بالاموال غير المنقولة

المادة ١ - يجري في دائرة الدفتر الخاقاني فقط جميع المعاملات المتعلقة بالتصرف بالاراضي الاميرية والموقوفة ويسلم المتصرفون بها سنداً خاقانياً وعليه فان التصرف بالاموال غير المنقولة بلا سند مخدوع ولا يجوز استماع دعوى في المحاكم الشرعية او النظامية واجراء اي معاملة كانت في دوائر الحكومة بحق الاراضي التي لا يكون فيها سند خاقاني وذلك في الحال التي جرى تحديدها وتحريرها بموجب القانون الجديد تجري هذه الاحكام ايضاً في المستغلات والمستغلات المربوطة بكل نوع من الاملاك والاقواف المضبوطة والملحقة والمستثناة . غير ان الخرج الذي يؤخذ عن المعاملات التي تجري بحق المحلات المرتبطة بالاقواف المستثناة توفى تماماً لجهة اوقافها ويعطى بها بيانات في كل شهر بموجب دفتر مخصوص بالمستغلات والمستغلات الباقية حتى الان في استلام جهة اوقافها يسلم نسخة من كل دفتر من دفاترها الى مديرية الدفتر الخاقاني ايضاً

المادة ٢ - بحق لمدير الدفتر الخاقاني ومأموره وكتبه في حال عدم حضور المتولي في المعاملات المتعلقة بالمستغلات والمستغلات الوقفية مطلقاً ان يوفوا هذه المعاملات بانفسهم لانهم حائزون على صفة قائم مقام متولي

المادة ٣ - ان السندات الخاقانية معتبرة ومعمول بها وبمحكم ويعمل بمضمونها ومضمون قيودها في المحاكم الشرعية والنظامية بدون حاجة الى اليئنة ولا يمكن ابطال سند خاقاني الا بمحكم لا حق من محكمة رسمية ولسبب قانوني . اما اذا وجد في السندات خطأ يخالف صراحة القيود والاوراق

الرسمية فاصلاحه عائد الى ادارات الدفتر الخاقاني بقرارات من مجالس الادارة وبكل حال يجب ان تعطى المعلومات اللازمة لاصحاب العلاقات

المادة ٤ - لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار في الاملاك والاموال غير المنقولة والجاري التصرف بها بموجب سند خاقاني (فقرة موقته) الاملاك والاموال غير المنقولة التي جرى بيعها وفراغها لشخص آخر بطريق المواضعة مقابل دين سابق او لسبب او ضرورة ما يحق للطرفين بالاتفاق مراجعة دائرة الدفتر الخاقاني راساً واخذ سنداً مصححاً ولها ايضاً مراجعة المحاكم في اقامة الدعوى اذا كان من موجب للدعوى وذلك في مدة سنتين ولا يجوز للحكام استماع الدعوى التي تقام بعد المدة المذكورة من غير استناد الى عذر شرعي

المادة ٥ - يحق للشخص الذي في عهدة تصرفه اراض اميرية او موقوفة بموجب سند خاقاني ان يفرغها قطعياً او وفاءً وان يؤجرها ويعيرها ويحبسها تأميناً لوفاء دين . وله وحده ان يستفيد من منافعتها وحاصلاتها الطبيعية والزبادات التي تحصل فيها . وله ان يزرع حقوله ومروجه ومراعيه وحدائقه . وان يقطع احطابها ويقلع كرومها ويهدم ما فيها من الابنية ويتخذها حقولاً وان يفرس فيها الكرمه والاشجار المثمرة وغير المثمرة . وبحول حقوله وسائر اراضيهِ الى كرم او حرج او بستان او حديقة على ان تكون رقبة هذه الاملاك عائدة الى بيت المال . وله ان ينشئ ويحدث في اراضيهِ دوراً ودكاكين وكل نوع من المعامل والابنية المتعلقة بالزراعة على ان لا يصل ذلك الى حالة قرية او محلة - وان يفرز قسماً منها لتكون بيدراً له . انما يجب عليه عند وقوع هذه التبديلات او التغييرات ان يعلم بذلك دائرة الدفتر الخاقاني ويأخذ سنداً جديداً بما حصل من التصحيح والتغيير والاراضي الموقوفة او الاميرية التي يحدث فيها مثل هذه التغييرات المذكورة هي تابعة لحكم الاراضي في ما يتعلق بالتصرف والانتقال . والاراضي التي يراد استعمالها بصورة لا يعطى فيها العشر يخصم لها مقاطعة سنوية

المادة ٩ - ان تاسيس محلة او قرية في الاراضي الجازي التصرف بها بسند خاقاني هو تابع لاحكام قانون ادارة الولايات . ويجب على من يريدون التوطن مجتمعين في محلة ما لاجل تاسيس قرية او محلة مجدداً على نحو ما سبق ذكره ان يكونوا من التبعة العثمانية

المادة ١٠ - يحق للشخص المتصرف بارض ما ان يستعمل ترابها فيعمل منه اللبن والاجر (القرميد) وان يبيع منها الرمل والاحجار انما ذلك يكون تابعاً لاحكام القوانين والنظامات الواردة بهذا الخصوص

المادة ١١ - لا يمكن ان توقف الاراضي المتصرف بها بموجب سند خاقاني على جهة ما او تترك بطريق الوصية ما لم يجر تملكها من قبل الحكومة تملكاً صحيحاً بموجب (ملكنامه) وبمسوغ شرعي

المادة ١٢ - اذا انشأ او غرس الشخص المتصرف في الاراضي الاميرية او الموقوفة ابنية او اشجاراً ثم ظهر مستحق لموضع تلك الابنية او الاشجار وتحقق وتبين حقه بالتصرف وكانت قيمة الانشآت او الاشجار القائمة تزيد على قيمة ذلك الموضع فتعطي قيمة الموضع المذكور الى الشخص المستحق ويبقى الموضع في يد صاحب الابنية والاشجار . اما اذا كانت قيمة ذلك الموضع تزيد على قيمة الابنية او الاشجار فتعطي قيمة الابنية او الاشجار الى صاحبها وتعطي ذات الابنية او الاشجار الموجودة الى الشخص المستحق

المادة ١٣ - لا يحق لاي كان ان يتداخل او يتجاوز او ينتفع من اراض اميرية او موقوفة هي في تصرف شخص اخر وليس له ان يحرز او يملك حاصلات كلاءها ولا ان يمر منها ان لم يكن له حق المرور فيها ولا ان يتخذها بيدراً ولا ان يحدث بها تعطيلاً وان فعل يضمن الضرر الحاصل . ولا ان يخلي مواضع الاحراش ومقاطع الاحجار ليعملها مزرعة ولا ان يحتطب او يقطع او يطعم اشجارها وان فعل فيجبر على ضمان قيمة تلك الاشجار قائمة للمتعصرف بها . ولهذا الاخير حق قطع اغصان المطعوم من محل تطعيمها وتضمن ضرر ذلك او تملكه باعطاء بدل التطعيم

المادة ١ - اذا انشا شخص ابنية او غرس اشجاراً او كروماً بطريق الفضول في اراض اميرية او موقوفة هي في تصرف شخص آخر فللمتصرف ان يكلف الفضولي بهدم وقلع ما احدث واذا كان القلع مضرأ بالارض فله ان يملكه ويتصرف به باعطاء قيمة ما ذكر للفضولي

المادة ٢ - لا يحق لاحد الشركاء في الاراضي الاميرية او الموقوفة التي من نوع الاحراج اي ان التصرف بها مشتركاً ان ينجلي مجموع تلك الاماكن او قسماً منها ليحولها الى حقل او خلافة بدون اخذ الاذن من بقية الشركاء واذا فعل فالبقية الشركاء يكونوا مشتركين بالارض المحلاة بلا بدل ويأخذون نصيبهم من عين الاشجار المتقطوعة او من قيمتها قائمة . اما المحلات التي يتم اخلاؤها بالاتفاق فالمتفقون يشتركون في ايفاء ما بصيبهم من المضاريف التعميرية

المادة ٣ - اذا احدث احد الشريكين ابنية او اشجاراً او كروماً في جميع الاراضي المتصرف بها مشتركاً بدون اذن شريكه فتجري القسمة وبعد ان تفرز حصة الشريك تجري المعاملة بهذه الحصة حسب منطوق المادة ١٠

وان كان احدث الابنية وغيرها جرى في قسم من الاراضي المذكورة فتقسم تلك الاراضي بين الشريكين فان اصاب القسم المحدث فيه البناء الشريك الاخر فتجري المعاملة ايضاً على القسم المذكور على الوجه المحرر اعلاه [تصححت هذه المادة بموجب قانون موقت]

(مؤرخ في ٢٣ ربيع آخر ١٣٣٢ و ٨ مارت ١٣٣٠ على الوجه الآتي :)
اذا غرس احد الشركاء كروماً او احدث ابنية بدون اذن الآخر على مجموع الاراضي الكائنة بتصرفهم المشترك فبعد تفريق حصة شريكه تجري المعاملة بحق هذه الحصة بموجب المادة ١١

واذا احدث في بعض المحلات بهذه الاراضي ابنية او غرس كروماً واشجاراً او طعم الاشجار الموجودة فبعد ان يضمن لشريكه الاخر الحصة

العائدة اليه من قيمة الاشجار قائمة بحال تطعيمها بحري تفريق الحصص وبتقدير اصابة هذا المحل شريكه فتجري المعاملة ايضاً على ذلك الوجه

المادة ١٤ - وان لم يكن للتصرف بالاراضي الاميرية او الوقفية التي ضبطت وزرعت بطريقة الفضول الحق بطلب نقصان الارض من الشخص الذي ضبط تلك الاراضي فله في كل حال الحق بطلب واستيفاء اجرة المثل عن مدة الضبط المذكور كما وان هذا الحكم جار ايضاً بحق المسقفات والمستغلات الوقفية

المادة ١٥ - ان مأمور الدفتر الخاقاني هو الشخص الصالح للخصومة في الدعاوى المقامة من الحكومة او عليها فيما يتعلق بحق الاراضي الاميرية او الموقوفة رقبة او تصرفاً والاملاك المحلولة

ان مدة مرور الزمن في دعاوى الرقبة من ذلك انما هو ست وثلاثون سنة . ولا يشترط في دعاوى الاراضي التي هي تحت الحماية بين الافراد حضور مأمور الدفتر الخاقاني

المادة ١٦ - يمكن تامين الدين بالاراضي الاميرية والموقوفة والمستغلات والمستغلات الوقفية التي هي في تصرف شخص ما في حياته او بعد مماته بدون ان ينظر الى كونها محلولة انما في حال ان المدينون من ارباب الزراعة لا يمكن ان تباع الاراضي الزائدة عن القدر الكافي لادارة بيت ذلك المدينون . اما الاراضي التي هي القدر الكافي للمدينون فلا تباع الا اذا كانت مبيعة وفاء او اعطيت تعويضات من اجل ذلك الدين او كان الدين ناشئاً عن بدل تلك الاراضي بعينها وهذا الحكم جار ايضاً في حق المساكن الكافية لاقامة المدينون او عائلته من بعده

المادة ١٧ - يجب في دعاوى الاستحقاق بحق المحلات المفوض امر مزايدها بالقوانين المخصوصة الى (الدفتر خزانه) ان تكون مقامة قبل اعطاء الاحالة القطعية وعلى هذا الوجه اذا اعطي قرار من المحكمة بتاخير المزايده الجارية . وجرى تبليغ ذلك ثم ظهر ان المندعي غير محق بدعواه فيجبر على ضمان

الضرر والخسار الذي حصل من تأخير المزايدة او من غير سبب .
بمتنع المحكام من سماع دعاوى الاستماتة التي تقام بعد اعطاء الاحالة
القطعية مع السكوت عنها في مدة المزايدة بلاعذر شرعي
المادة ١٨ - ان احكام هذا القانون مرعية اعتباراً من تاريخ نشره
واذاعته

المادة ١٩ - ان ناظري المالية والاقواف مأموران باجراء احكام
هذا القانون
صدرت آراذني السنية بوضع هذا القانون موضع الاجراء موقتاً وبضمه
الى قوانين الدولة على ان يصدق المجلس العمومي على قانونيته عند اجتماعه

محمد رشاد

في ٥ جمادى الاولى سنة ١٣٣١ وفي ٣٠ مارت سنة ١٣٢٩